



Il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato e fra Enti



La competenza della Corte costituzionale sui conflitti



La Corte costituzionale ha competenza a risolvere i conflitti fra poteri dello Stato (**conflitti interorganici**) e i conflitti fra Stato e regioni o fra regioni (**conflitti intersoggettivi**)



Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

art. 37 l. 87/1953:

«Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra **organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono** e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».

- Organi appartenenti a poteri diversi (se organi appartenenti allo stesso potere: CONFLITTO DI COMPETENZA)
- Organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono
- Il conflitto deve sorgere per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali



Il concetto di potere dello Stato

POTERE DELLO STATO: figura organizzatoria composta da uno o più organi ai quali la Costituzione attribuisca una sfera di attribuzioni definita

Non solo i tradizionali poteri dello Stato:

Potere legislativo

Potere esecutivo

Potere giudiziario

Ma anche...

Presidente della Repubblica

Corte costituzionale

Segue: la giurisprudenza costituzionale

La Corte costituzionale ha interpretato in senso estensivo il concetto di potere dello Stato:

Sono da considerarsi poteri dello Stato:

- **Corte dei conti:** nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo
- **Comitato dei promotori del referendum:** anche organi estranei allo Stato apparato ai quali la Costituzione assegni attribuzioni che concorrano all'esercizio delle funzioni di poteri dello Stato in senso stretto (**Corte cost. 69/1978**)
- **CSM**

Organo competente a manifestare definitivamente la volontà del potere

La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione spetta quindi all'organo che può manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene



- ✓ Poteri-organo: Presidente della Repubblica, Corte costituzionale
- ✓ Poteri composti da più organi: chi può sollevare un conflitto di attribuzioni?

Secondo la Corte costituzionale: l'organo il cui **atto o comportamento** non può essere rimosso da altro organo dello stesso potere. Non necessariamente l'organo di vertice del potere



- Governo: non solo PDCM, ma anche singolo ministri
- potere giudiziario: ogni giudice



L'oggetto del conflitto fra Poteri dello Stato

Deve trattarsi di una lesione riguardante **attribuzioni costituzionalmente definite**

Deve trattarsi di una lesione **concreta e attuale**: il ricorrente deve dimostrare la concreta lesione di una propria attribuzione costituzionalmente definita e non una semplice minaccia ad una propria attribuzione.

Può trattarsi di:

- a) Conflitto per **vindicatio potestatis** (il ricorrente lamenta che un altro potere o ente ha svolto attribuzioni ad esso affidate dalla Costituzione (intende rivendicare la titolarità di una sua attribuzione costituzionale))
- b) per **cattivo uso del potere** (il ricorrente lamenta che il cattivo uso di un potere da parte di un altro organo costituzionale ha leso una propria attribuzione costituzionale)



Le fasi del giudizio di fronte alla Corte costituzionale

- a) **Ricorso** per conflitto di attribuzione dell'organo interessato
- a) **Giudizio di delibazione**: verifica preliminare sull'ammissibilità del conflitto: la Corte decide con ordinanza se il ricorso è ammissibile (se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per un conflitto di attribuzioni fra Poteri dello Stato). Si tratta di una valutazione sommaria e **può non essere definitiva**
- a) **Giudizio nel merito**: la Corte risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla



Il conflitto di attribuzione fra Enti (Stato e Regioni)

Art. 39, l. 87/1953:

«Se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra regione, lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può proporre ricorso la regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato»

N.B.: IL CONFLITTO DEVE ESSERE ORIGINATO DA **UN ATTO NON LEGISLATIVO** (altrimenti l'ipotesi rientra nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale)



Le fasi del giudizio di fronte alla Corte costituzionale

- a)** il ricorso (dello Stato o della Regione) deve essere presentato alla Corte **entro 60 giorni** dalla **notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell'atto** ritenuto lesivo/invasivo della propria attribuzione;
- b)** La Corte si pronuncia con **ordinanza** sulla eventuale **richiesta di sospensiva** dell'atto che ha originato il conflitto;
- c)** **Sentenza della Corte sul merito del conflitto:** la Corte decide a chi spetta l'attribuzione oggetto di conflitto ed eventualmente annulla l'atto lesivo dell'attribuzione costituzionale.